



ANALISTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
MARCELO RIBEIRO
AULA 5

ROTEIRO DE AULA

Tema: ATOS PROCESSUAIS

- 1. CONCEITO
- 2. CLASSIFICAÇÃO
 - 2.1 ATOS DE COMUNICAÇÃO
- 3. COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA
- 4. PRAZOS
 - 4.1 CONTAGEM
- 5. TEMPO E LUGAR

ATOS DAS PARTES ✓ G7 JURÍDICO	ATOS DO JUIZ ✓	ATOS DO CHEFE DE SECRETARIA ✓
Art. 200 a 202 ✓	Art. 203 a 205 ✓	Art. 206 a 211 ✓
	DESPACHOS	
	D. INTERLOC.	
	SENTENÇA	
	D. MONOCRÁTICA ACÓRDÃO	

- Atos das partes – classificação:

POSTULATÓRIOS	INSTRUTÓRIOS	NEGOCIADOS	MATERIAIS
<u>PETIÇÃO INICIAL</u> RECONVENÇÃO RECURSO (APELO) ↳ RECURSO - CAPACIDADE TÉCNICA ↳ ADVOGADO	PRODUÇÃO PROVA ↳ ORAIS ↳ TESTEMUNHAL ↳ PROVA DOCUMENTAL	<u>TRANSAÇÃO</u> ART. 190, CPC	MERA EXECUÇÃO X CAPACIDADE POSTULAT

- Postulatório: PI; reconvenção; recurso; por exemplo; exige capacidade específica (técnica – geralmente do advogado)
 - Instrutórios: ex. juntada de documento; inquirição de testemunha; atos que corroboram para a formação do pronunciamento judicial
 - Negociais: transação; ex. art. 190;
 - Materiais/reais: não precisa do advogado; não precisa de capacidade postulatória; ex. decisão de desocupação do imóvel – ato é a desocupação; ex. condenação de 15 mil reais – ato é o cumprimento da decisão dentro do prazo voluntário
- Pronunciamentos judiciais (atos do juiz):
 - Sentença: pronunciamento por meio do qual o juiz, com base no art. 485 ou 487 (requisito de conteúdo), põe fim a fase cognitiva do procedimento comum ou execução; extingue o módulo processual
 - Decisões interlocutórias: todas as outras decisões que não se enquadram no conceito de sentença; ex. PI com dois pedidos; magistrado entrega uma decisão com base no art. 487; diz que o pedido 1 é improcedente (decisão parcial de mérito); veja que não é sentença, pois não encerra o módulo processual (processo continua com o pedido 2)
 - Despachos: não são considerados decisão; são atos meramente ordinatórios; mero expediente; visam dar andamento ao processo; podem ser delegados;

- Acórdão: decisão colegiada proferida pelo Tribunal; no tribunal também pode haver decisão monocrática;

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos [arts. 485 e 487](#), põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

Bloco 2

○ Atos de comunicação:

- Citação: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação. [\(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021\)](#)

- A citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação.
- Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
- A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.
- A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
- Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la

- Intimação: Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

- É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento.
- As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.
- Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no [§ 1º do art. 246](#).

- § 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

- Cartas: “Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória”

- As cartas deverão, preferencialmente, ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei.
- Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência
- Caminham para o desuso em razão da cooperação judiciária nacional

COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL

Art. 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores.

Art. 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual.

Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como:

- I - auxílio direto;
- II - reunião ou apensamento de processos;
- III - prestação de informações;
- IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.

Art. 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores.

Art. 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual.

Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como:

- I - auxílio direto;
- II - reunião ou apensamento de processos;
- III - prestação de informações;
- IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.

RESOLUÇÃO 350 DO CNJ

Art. 6º Além de outros definidos consensualmente, os atos de cooperação poderão consistir:

I – na prática de quaisquer atos de comunicação processual, podendo versar sobre a comunicação conjunta a pessoa cuja participação seja necessária em diversos processos.

IV – na reunião ou apensamento de processos, inclusive a reunião de execuções contra um mesmo devedor em um único juízo.

VII – na produção de prova única relativa a fato comum.

X – na disciplina da gestão dos processos repetitivos, inclusive da respectiva centralização ([art. 69, § 2º, VI, do Código de Processo Civil](#)), e da realização de mutirões para sua adequada tramitação

Bloco 3

Tema: PRAZOS PROCESSUAIS

1. CONCEITO.

- Lapso temporal marcado em lei, para a prática de atos processuais
- Preclusão é a perda de uma faculdade processual:
 - consumativa: decorre da prática do ato; ex. apelação interposta no 12º dia do prazo; não pode interpor nova apelação no 14º dia
 - lógica: perde-se a faculdade processual por adota comportamento contraditório; ex. sentença condena o réu para efetuar pagamento; no 12º dia o réu paga voluntariamente; no 14º dia não poderá interpor apelação
 - temporal: preclusão que ocorre pelo decurso do prazo temporal; ex. não pode interpor apelação no 20º dia da sentença

2. DETERMINAÇÃO: LEGAL, JUDICIAL E SUBSIDIÁRIA.

- Primeiramente usa o prazo legal (regra)
- Se o prazo não está em lei, quem estipula é o juiz (na omissão da lei)
- Se o juiz não estipula, usa o prazo de 5 dias
- Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

§ 1º Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato.

§ 2º Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas.

§ 3º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

3. TEMPESTIVIDADE.

- Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
- § 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

4. **CONTAGEM..**

- Exclui o início e inclui o final
- Somente dias úteis (segunda a sexta) para os prazos fixados em dia (ex. prazo para rescisória é de 2 anos: conta dias corridos)
- Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação

Art. 226. O juiz proferirá:

- I - os despachos no prazo de 5 (cinco) dias;
- II - as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias;
- III - as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias.

5. **SUSPENSÃO.**

- Suspende prazo é diferente de suspende andamento do processo (art. 313 do CPC)
- Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

§ 1º Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput.

§ 2º Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento.

DJE: DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO

PESSOA FÍSICAS / **CITAÇÃO**: FORMAS TRADICIONAIS

A PESSOA FÍSICA PODE SE CADASTRAR NO DJE

PESSOA FÍSICA / **INTIMAÇÃO**: NA PESSOA DO ADVOGADO (**DJEN**)

DIPONIBILIZAÇÃO / PUBLICAÇÃO / PRAZO

INTIMAÇÃO PESSOAL: FORMAS TRADICIONAIS.

A PESSOA FÍSICA PODE SE CADASTRAR NO DJE

PESSOA JURÍDICA DE DIR. PRIVADO / CITAÇÃO: DJE
DEVEM ESTAR CADASTRADAS NO SISTEMA
03 DIAS PARA ABRIR / CONFIRMAR A CONSULTA
05 DIAS PARA ABRIR O PRAZO

PESSOA JURÍDICA DE DIR. PRIVADO / INTIMAÇÃO: ADVOGADO (**DJEN**)

PESSOA JURÍDICA DE DIR. PRIVADO / INTIMAÇÃO: PESSOAL (DJE)
10 DIAS **CORRIDOS**: CONFIRMAÇÃO.

TEMPO E LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS

Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

§ 1º Serão concluídos após as 20 (vinte) horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano.

§ 2º Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no [art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal](#).

§ 3º Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na lei de organização judiciária local

FORMA DOS ATOS PROCESSUAIS

Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preenchem a finalidade essencial.

§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.

§ 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.

Bloco 4

NEGÓCIO PROCESSUAL

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

CALENDÁRIO PROCESSUAL

Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso.

§ 1º O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados.

§ 2º Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário.

RESPOSTA DO RÉU

SUMÁRIO

1. DEFESA x AÇÃO
2. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
3. ORGANIZAÇÃO DA DEFESA
4. DEFESAS PROCESSUAIS
5. DEFESAS DE MÉRITO

1. DEFESA x AÇÃO

- Duas correntes
- 1ª corrente
 - Dois direitos correlatos
 - Direito de ação exercido pelo autor no início do processo (pela PI) – direito estático
 - Correlato a esse direito, há o direito de defesa
 - Trata-se do direito de resistência exercido pelo réu no processo em curso (através, principalmente, da contestação)
 - Não formulando pedido na contestação
 - Reconvenção como exercício de direito de ação, que se transforma em demanda, apresentando-se um pedido
- 2ª corrente
 - Direito de ação é dinâmico
 - Começa sendo exercido pelo autor pela PI

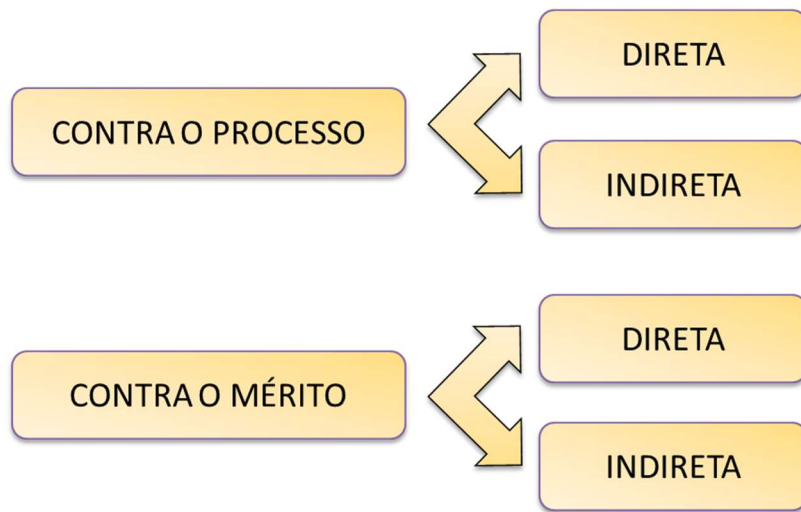
- Também pode ser exercido pelo réu, no curso do processo, pela contestação (pedido de revisão; pedido para condenação de custas; pedido para improvimento dos pedidos do autor)
- Direito de ação como direito de provocar situações jurídicas, preparando o exercício, pelo Estado, da função jurisdicional

2. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

- Trata-se de ônus, pois é exigência que se estabelece em benefício do próprio indivíduo (ex. réu em impugnar todos os pedidos do autor; ausência de impugnação específica pode favorecer a procedência dos pedidos apresentados na PI)
 - A presunção de veracidade é relativa, sendo as exceções apresentadas pelos incisos
 - ex. PI com dois pedidos, P1 e P2; apenas um pedido (P1) é resistido na contestação
 - Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:
 - I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;
 - II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; (remissão com o art. 320 – documento essencial acompanha a peça)
 - III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
- Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.
- ex. em que há curador especial: citação ficta (réu desconhecido ou em local incerto – não tem como promover citação real); no CPC de 2015, a defensoria pública assume esse papel

3. ORGANIZAÇÃO DA DEFESA

- pode haver ataque ao processo e a defesa
- direta: peremptória
- indireta: dilatória



4. DEFESAS PROCESSUAIS

- Defesas contra o processo
 - Para chegar ao mérito, antes deve observar a regularidade (admissibilidade)
 - Defesa preliminar (vem antes do mérito)
 - Antecedência lógica (a defesa do processo pode impedir que o juiz chegue no mérito)
 - **Diretas** (peremptórias)
 - objetiva a extinção do processo
 - nega fato ou consequência
 - **Indiretas** (dilatórias)
 - objetiva o retardamento do processo (dilação da entrega da prestação jurisdicional)
 - traz fato novo extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor
 - ex. alegação de incompetência (**absoluta ou relativa**)

Dilatatória x peremptórias

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

I – INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DA CITAÇÃO

- Não provoca a extinção do processo, já que o comparecimento espontâneo pode suprir o vício
- Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Lei 14.1915/2021

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação.

II – INCOMPETÊNCIA: ABSOLUTA OU RELATIVA

- No CPC anterior, a incompetência absoluta gerava a extinção do processo
- Hoje, ambas as incompetências, geram a remessa ao juízo competente
- ATENÇÃO EM JUIZADO: Art. 51.(9.099/95): Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

III - quando for reconhecida a incompetência territorial;

V – PEREMPÇÃO

- perda do direito de ação por dar causa, 3 vezes, a sentença fundada em abandono
- Art. 486, § 3º Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.

VI – LITISPENDÊNCIA

- lide pendente de apreciação (já existe juízo prevento)

- Art. 337, § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

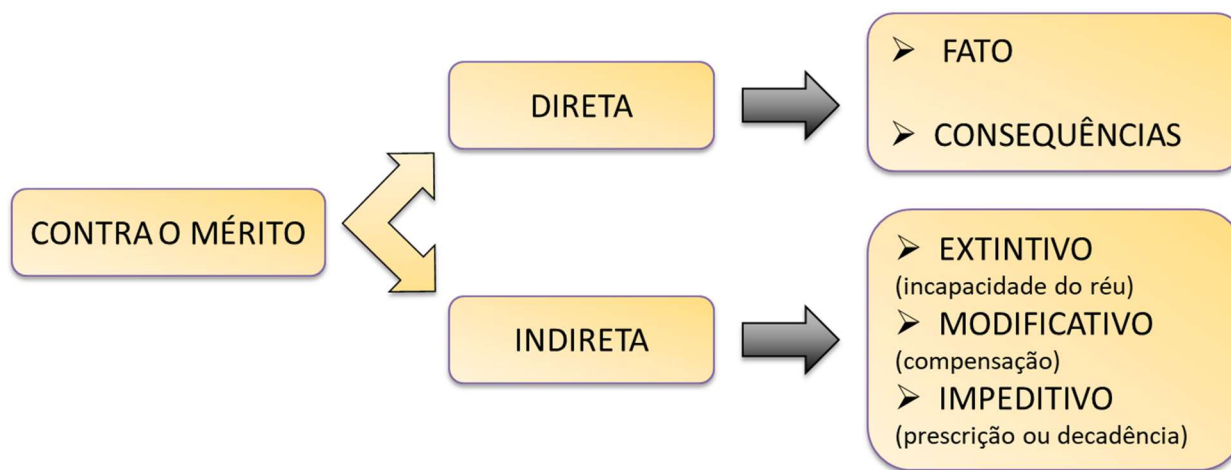
VII – COISA JULGADA

- Art. 337, § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

VIII – Conexão

- Relação de semelhança entre duas ou mais demandas (partes ou pedido ou causa de pedir) – identidade parcial
- Fato que implica na alteração de competência
- Reunir em juízo prevento para evitar decisões contraditórias
- obs. continência é conexão com especificidade: pedido mais amplo em uma das ações

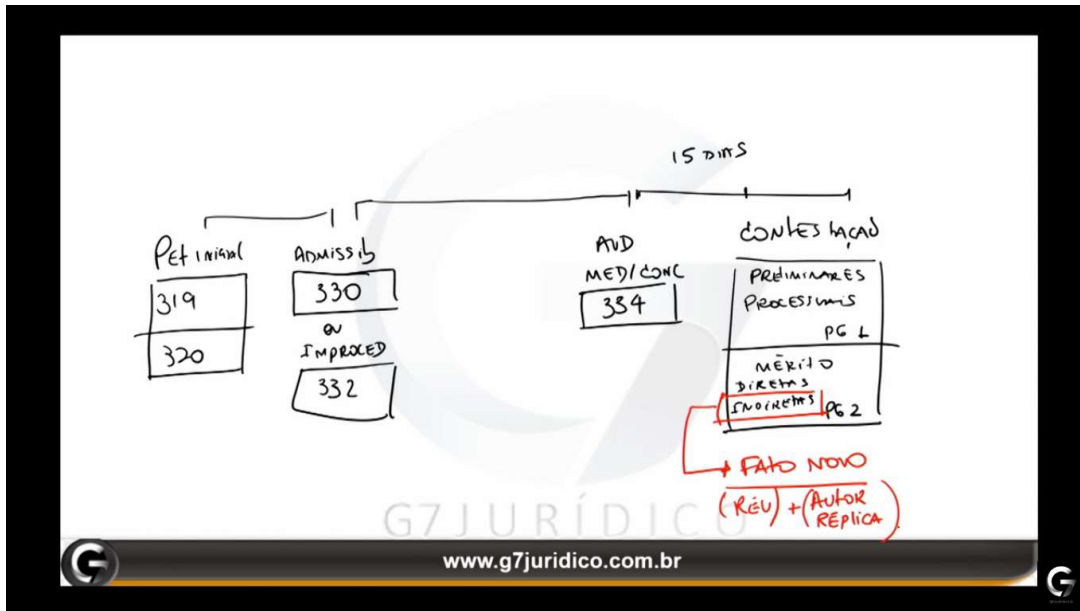
5. DEFESAS DE MÉRITO



- Defesa contra o mérito
 - Mérito é o pedido
 - **Diretas** (peremptórias)
 - nega-se o pedido ou a causa de pedir (fato ou consequências)

- **Indireta** (dilatória)

- traz fato extintivo (ex. incapacidade), modificativo (ex. compensação) ou impeditivo (ex. prescrição e decadência)
- Réu traz um fato novo
- EXTINTIVO: incapacidade do réu - celebração do contrato.
- MODIFICATIVO: compensação.
- IMPEDITIVO: prescrição (associada com direitos subjetivos) e decadência (associada com direitos potestativos)



CONTESTAÇÃO

SUMÁRIO

1. CONCEITO
2. PRAZO
3. EVENTUALIDADE
4. QUESTÕES PRELIMINARES
5. ILEGITIMIDADE PASSIVA
6. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ou RELATIVA

1. Conceito

- Principal espécie de resposta do réu
- Instrumento do direito de defesa

2. Prazo

- 15 dias
- Computados apenas os dias úteis (prazo processual fixado em dias)

2.1 PRAZO EM DOBRO

- MP
- DP
- Litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos
 - Requisitos: procuradores distintos E escritório distintos
 - Atenção: processo eletrônico não aplica esse prazo (o prazo é simples)
- Art. 180. O **Ministério Público** gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º .
- Art. 186. A **Defensoria Pública** gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.
- Art. 229. Os **litisconsortes** que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.
- § 1º Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles.
- § 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.

2.2 TERMO INICIAL

- Atente-se que não tem intimação para o termo inicial nas audiências ou no protocolo de pedido de cancelamento (pelo menos, não pela forma tradicional)
- O inciso III trata de procedimentos em que não há a previsão dessas audiências
- Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:
 - I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;
 - II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, §4º, I.
 - III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.

3. EVENTUALIDADE

- Concentração de toda matéria de defesa na contestação (corrente mais restrita) – adotada nesta aula
- Concentração de toda a matéria de defesa na prática do ato (corrente mais ampla)

- Alegar a defesa processual e de mérito
- Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

3.1 PRECLUSÃO

- Preclusão como perda de faculdade processual
- Preclusão lógica: perda por prática de ato contraditório (ex. Réu cumpre a decisão e depois decide recorrer)
- Preclusão consumativa: com a prática do ato (ex. apresenta a contestação no 11º dia; não pode no 13º tentar incrementar a contestação)
- Preclusão temporal: perda por decorrência do prazo
- O art. 342 traz exceções, sendo situações em que pode apresentar novas alegações em momento posterior
- ex. inciso II – coisa julgada
- Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
 - I - relativas a direito ou a fato superveniente;
 - II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; (obs. matéria de ordem pública e matéria que a lei autoriza- ex. prescrição e decadência)
 - III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. QUESTÕES PRELIMINARES

- guardam relação de antecedência lógica com o mérito

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

- I - inexistência ou nulidade da citação;
- II - incompetência absoluta e relativa;
- III - incorreção do valor da causa;
- IV - inépcia da petição inicial;
- V - perempção;
- VI - litispendência;
- VII - coisa julgada;
- VIII - conexão;
- IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;
- X - convenção de arbitragem;
- XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;
- XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;
- XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

§ 6º A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste Capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral.

5. ILEGITIMIDADE PASSIVA

- ex. autor deveria demandar o proprietário, mas, por equivocata, demanda o possuidor
- O réu deve apontar o real legitimado, caso tenha conhecimento, ao alegar sua ilegitimidade
- Veja que há duas hipóteses
- **Uma** de substituição do réu ilegítimo pelo real legitimado
- **e outra** de litisconsórcio entre o réu e o terceiro (litisconsórcio passivo ulterior)
- Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

6. INCOMPETÊNCIA

- ex. réu domiciliado em Salvador; ação proposta em SP; juiz cita o réu em Salvador; o réu pode protocolar a contestação em Salvador
- Art. 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico.

§ 1º A contestação será submetida a livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa.

§ 2º Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado preventivo.

§ 3º Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada.

§ 4º Definida a competência, o juízo competente designará nova data para a audiência de conciliação ou de mediação.

QUESTÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA¹

Julgue o item a seguir, referente ao processo de conhecimento e ao cumprimento de sentença.

Alegada a ilegitimidade passiva na contestação, será facultado ao autor alterar a petição inicial, seja para substituir o réu, seja para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

(V) ou (F)

QUESTÃO²

Quanto à contestação, assinale a alternativa correta.

- a)** Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, com imediata comunicação ao juiz da causa, preferencialmente, por meio eletrônico.
- B)** Havendo alegação de incompetência absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, com imediata comunicação ao juiz da causa, exclusivamente, por meio eletrônico.
- C)** Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, com imediata comunicação ao juiz da causa, preferencialmente, por carta precatória.
- D)** Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, com imediata comunicação ao juiz da causa, unicamente por meio eletrônico.

Bloco 5

REVELIA

SUMÁRIO

1. CONCEITO
2. EFEITO MATERIAL
3. EFEITOS PROCESSUAIS
4. EXCEÇÕES

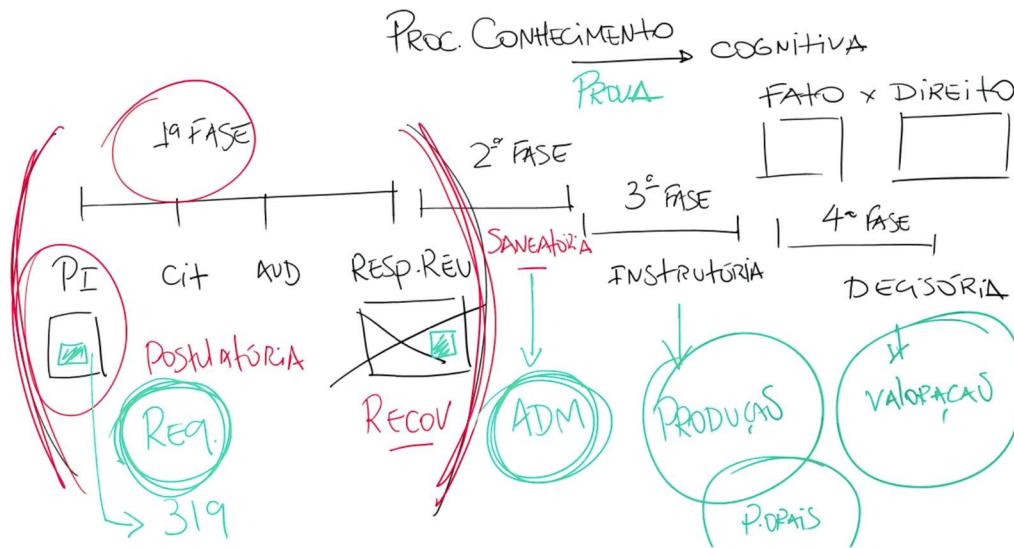
1. CONCEITO

- Ausência de uma resposta específica: ausência de contestação
- Revelia é um fato: ausência de contestação
- Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

¹ Gabarito: verdadeiro

² Gabarito: A

- obs. lembre-se que a instrução versa sobre direito e fato; em regra não produz prova sobre direito (exceções: direito municipal, estadual, estrangeiro, consuetudinário)



2. EFEITO MATERIAL

- Presunção relativa de que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros
- Veja que é sobre os fatos
- Admite prova em contrário
- Difere do reconhecimento da procedência do pedido
 - se o réu reconhecer a procedência do pedido há presunção dos fatos e do direito
 - veja que é mais amplo
- Nem sempre a revelia produz o efeito material
- obs. na linha do tempo processual, após a contestação, surgem as providências preliminares
 - A réplica: somente ocorre se o réu contestar e apresentar fatos novos
 - Se a revelia não produzir o efeito material, o autor deverá especificar as provas que pretende produzir (outra espécie de providência preliminar)
 - Manifestação do autor sobre as defesas do art. 337 (outra espécie de providência preliminar)
 - Veja que são situações que não necessariamente irão ocorrer (podem ou não ocorrer - eventuais)
- Exceções em que não se produz o efeito material
 - Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
 - I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;
 - II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; (ex. investigação de paternidade)

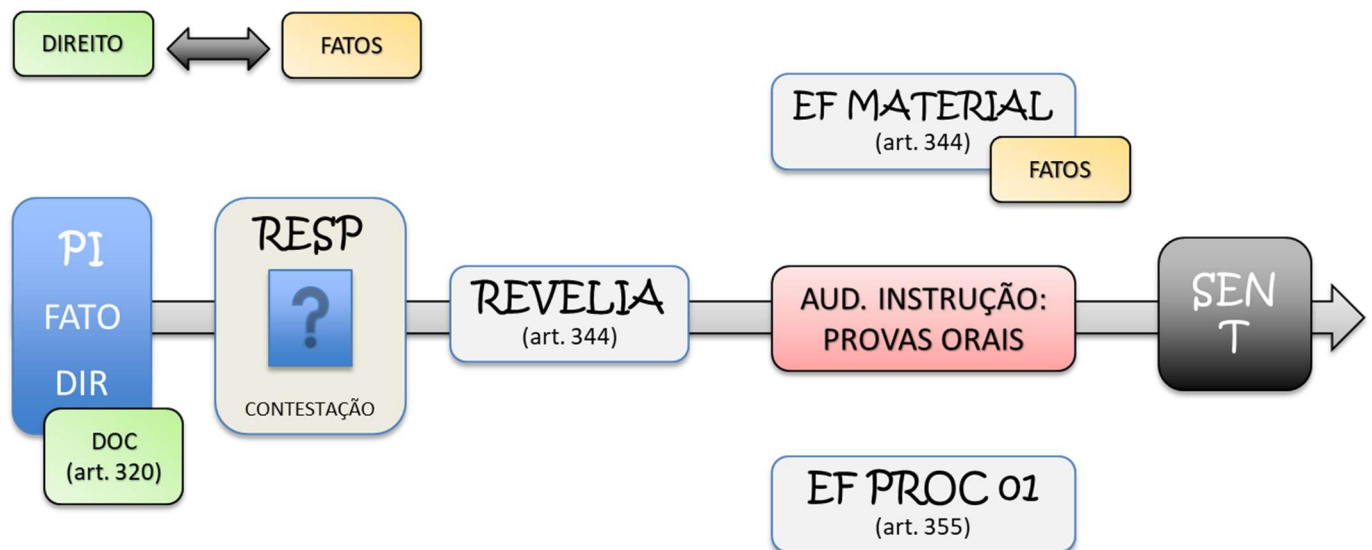
- III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; (ex. ação reivindicatória de bem imóvel sem escritura)
- IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

3. EFEITO PROCESSUAL

- Efeito 1: Possibilidade de julgamento antecipado do mérito (verificado se o estado atual do processo permite decisão)
 - Em regra se produz prova sobre os fatos
 - Se não precisa produzir prova sobre o direito, não será necessária audiência de instrução e julgamento
 - Veja que há relação entre o efeito material da revelia (já que há presunção de veracidade dos fatos) e o primeiro efeito processual da revelia
 - Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
 - II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

- Efeito 2: Prazos correm independente de intimação
 - Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.



QUESTÃO

No que se refere ao instituto da revelia, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) se o réu não contestar a ação, será considerado revel, e serão presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

B) os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

C) será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis.

D) ao revel é permitido intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

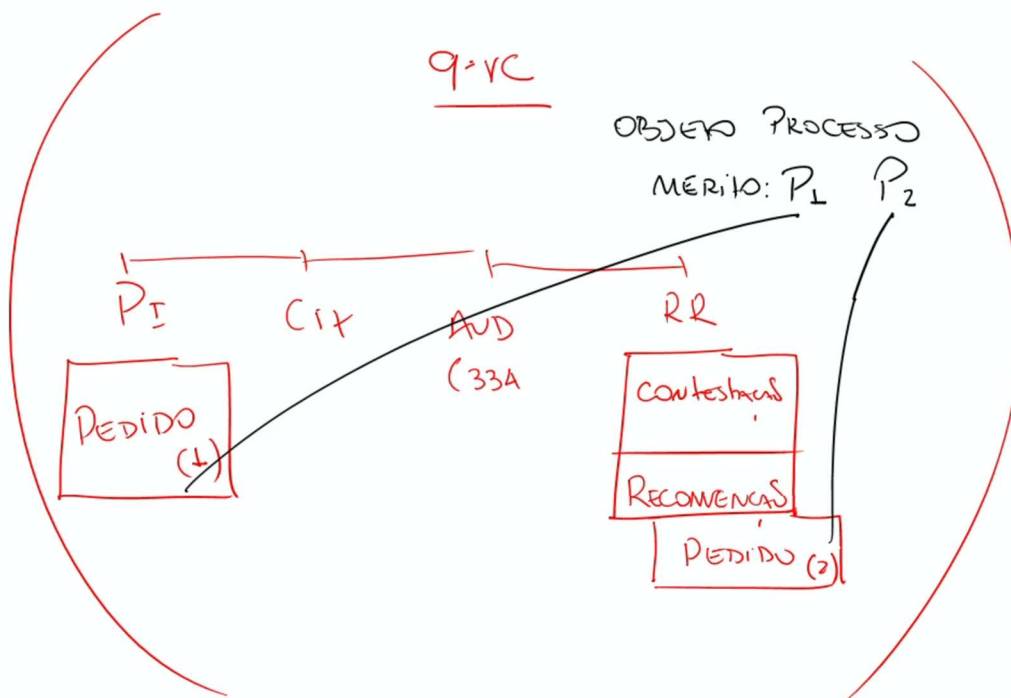
RECONVENÇÃO

SUMÁRIO

1. CONCEITO
2. REQUISITOS
3. HIPÓTESES DE CABIMENTO
4. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA
5. RECONVENÇÃO SUCESSIVA

1. CONCEITO

- Trata-se do réu exercendo o direito de AÇÃO e transformando esse direito em uma demanda incidente (já que existe um processo em curso)
- Réu deduzindo um pedido em face do autor (contra-ataque) – réu passa a ser o autor na reconvenção
- AÇÃO – DEMANDA – FACULDADE
- Economia e celeridade: não se cria nova demanda ou novo processo
- Há ampliação objetiva da demanda: passam a existir dois pedidos para apreciação
- Pode haver ampliação subjetiva: incluir um terceiro, que não o autor (citando o 3º e intimando o autor)



2. REQUISITOS

- Se a reconvenção é uma ação, deve-se observar as condições da ação (legitimidade e interesse –necessidade e adequação)
- Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
- Não há forma específica para registrar, no bojo da contestação, a reconvenção
- Pode haver apenas reconvenção, sem contestar
- Não há reconvenção em juizado: há pedido contraposto

2.1 LEGITIMIDADE:

- Réu pode reconvir em face do autor e do autor E terceiro (ampliação subjetiva)
- Reconvenção, no polo passivo, poderá ter dois réus (o autor da demanda original e o terceiro)
- § 4º A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. (AMPLIAÇÃO)

2.2 INTERESSE DE AGIR

- Independe da contestação
- Necessidade de conexão com a ação principal ou fundamento da defesa
- Note que a ausência de contestação gera a revelia, mas não a ausência de resposta, já que o réu pode apresentar a reconvenção
- Se o réu contestar e reconvir, será na mesma peça, de forma concentrada

- Se apenas reconvir, será uma única peça e sem matéria de contestação
 - Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
- § 6º O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação

RECONVENÇÃO – observações

- Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, **conexa** com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
- Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. (Atenção: o terceiro será citado)
- A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.
- O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.
- Cabe reconvenção sucessiva, desde que a pretensão deduzida na segunda reconvenção apenas tenha surgido a partir da questão suscitada na contestação ou na primeira reconvenção. (RESP 1.690.216/RS).